

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4474/2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินทุนสากล
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นายสุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 4 ใหม่ (1), มาตรา 5 วรรคสอง เดิม

ข้อตกลงที่ให้โจทก์ฟ้องคดีแก่จำเลยที่ 1 ผู้กู้ต่อศาลแพ่ง ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันแม้ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม แต่มิได้ตกลงในการฟ้องคดีนั้น ด้วย และแม้จะเป็นหนี้ซึ่งมูลความแห่งคดีไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ ก็ไม่ต้องด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 5 วรรคสอง เดิม ที่ใช้อยู่ในขณะยื่นคำฟ้องเพราะจำเลยที่ 1 มิได้มี ฎมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแพ่งตามมาตรา 4 (2) เดิม โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 รวมเข้ากับจำเลยที่ 1 ต่อศาลแพ่งไม่ได้

ข้อตกลงที่ให้โจทก์ฟ้องคดีแก่จำเลยที่ 1 ผู้กู้ต่อศาลแพ่ง ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันแม้ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม แต่มิได้ตกลงในการฟ้องคดีนั้น ด้วย และแม้จะเป็นหนี้ซึ่งมูลความแห่งคดีไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ ก็ไม่ต้องด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 5 วรรคสอง เดิม ที่ใช้อยู่ในขณะยื่นคำฟ้องเพราะจำเลยที่ 1 มิได้มี ฎมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแพ่งตามมาตรา 4 (2) เดิม โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 รวมเข้ากับจำเลยที่ 1 ต่อศาลแพ่งไม่ได้

(สมิทธิ วราอุป-ล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

ศาลแพ่ง - นายชูเกียรติ ดิลกแพทย์

ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ